

1500211-93.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2029816/2020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 9801988 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 420/2020 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

1ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires-SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500211-93.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500211-93.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2029816/2020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 9801988 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 420/2020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2029816 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 420/20/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2029816 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 420/20/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO DA SILVA MARIOTTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Vistos.

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de FABIANO DA SILVA MARIOTTO, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A inicial acusatória narra que, no dia 1º de fevereiro de 2020, por volta das 23h45min, na Rua Coronel Oliveira Lima, altura do n.º 2.810 - Jardim Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Ribeirão Pires, o réu trazia consigo 59,52 gramas de cocaína, acondicionadas em 100 (cem) embalagens do tipo "eppendorf" e 40 (quarenta) invólucros plásticos, além de 16,18 gramas de maconha, divididas em 16 (dezesesseis)

porções, drogas estas que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, ainda, o valor de R\$ 246,90 (duzentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) em dinheiro e dois aparelhos celulares.

O réu foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória (fls. 39/41).

A denúncia foi recebida em 18 de fevereiro de 2020 (fl. 61).

O réu apresentou defesa prévia (fls. 144/146).

Designada audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas, interrogado o réu e apresentadas alegações finais orais (fls. 162/163 e 173/174).

É o relatório. Decido.

Estão presentes, no caso, os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação. O feito prosseguiu em conformidade com o devido processo legal, não havendo nenhuma nulidade a ser sanada.

No mérito, o pedido condenatório merece ser julgado procedente.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, pelo laudo toxicológico de fls. 85/87 e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa e recai na pessoa do réu. Vejamos.

Os guardas civis municipais Wallace Soares Nogueira e Marcos Paulo Campanha de Moraes afirmaram em juízo, de forma coesa, que estavam em patrulhamento e avistaram o réu em atitude suspeita. O réu, ao visualizá-los, dispensou uma pochete ao lado e tentou evadir-se. Apreendido o réu e a bolsa, verificaram que nela encontravam-se entorpecentes variados – cocaína e maconha –, em porções individuais.

Assim, vê-se que não há dúvidas de que o réu trazia consigo 59,52 gramas de cocaína, acondicionadas em 100 (cem) embalagens do tipo “eppendorf” e 40 (quarenta) invólucros plásticos, além de 16,18 gramas de maconha, divididas em 16 (dezesesseis) porções.

Ambos os policiais, repita-se, foram firmes ao dizer que viram o réu dispensando a pochete que continha o entorpecente.

Nesse ponto, destaco que não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais se unido para, no conjunto, atribuírem ao réu, crime tão grave de que a sabem inocente. Nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que, pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.

É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“‘HABEAS CORPUS’. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTES STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO (‘BIS IN IDEM’). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame ...” (grifei) (HC nº 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).

“‘HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,

sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes ..." (HC nº 115516/SP Quinta Turma Rel. Min. LAURITA VAZ, j.03.02.2009, DJe 09.03.2009).

A versão do réu apresentada pelo réu, em seu interrogatório, de que todas as drogas pertenciam a outra pessoa presente no local e que é meramente usuário, não merece guarida.

Além de isolada nos autos, a versão não é verossímil. Os guardas civis municipais, que não conheciam o réu antes da abordagem, não possuíam nenhum motivo aparente para injustamente incriminar o autor.

Desse modo, inequívoco que o fato existiu e foi praticado pelo réu. Tal conduta é típica, amoldando-se à perfeição ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mais especificamente nos núcleos "trazer consigo".

Ainda acerca da tipificação há ainda duas ponderações a serem feitas.

A primeira é a de que a conduta praticada pelo réu não se amolda ao uso de drogas, tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas. Isso porque, à luz dos parâmetros traçados no §2º do referido dispositivo, a droga encontrada com o réu não se destinava ao uso, mas sim à revenda. Com efeito, foram apreendidas com o réu diversas porções de entorpecentes de diferentes naturezas. Ademais, o réu foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas na cidade. O modo de atuação - com dois celulares telefônicos, drogas bem divididas e dinheiro trocado - demonstra que o réu estava em poder dos entorpecentes para vendê-los.

A segunda e última ponderação é a de que não é cabível, no caso, a aplicação do redutor previsto no previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas. Com efeito, ainda que o réu seja primário e não conte com antecedentes, foi apreendido com drogas de diferentes naturezas, em considerável quantidade - mormente se considerado que é necessário uma pequena quantidade de 0,1 grama de cocaína para a confecção de uma porção -, com dois aparelhos celulares e com dinheiro trocado, indicando a realização de outras vendas. Assim, fica afastado o requisito não se dedicar às atividades criminosas, pois pelas próprias circunstâncias da prisão ficou bem demonstrado que o réu já atuava há mais tempo, ganhando confiança suficiente para atuar no local em que foi preso.

Não foram alegadas, pela defesa, causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual, além de típica, a conduta é ilícita e culpável.

De rigor, portanto, a condenação.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 preceitua que o juiz deve considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância produto de crime. No presente caso, embora o réu tenha sido preso com diferentes naturezas de entorpecentes, em quantidades relevantes, tal circunstância já foi considerada para afastar a aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, não podendo ser valorada nesta etapa, sob pena de bis in idem.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são neutras.

Fixa-se, por conseguinte, a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Na terceira fase da dosimetria não estão presentes causas de aumento ou de diminuição.

O valor do dia-multa é fixado no piso legal, uma vez que não há nos autos informações acerca da situação socioeconômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena de reclusão é o semiaberto, com base no disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu, FABIANO DA SILVA MARIOTTO à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor do dia-multa no piso legal, pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não ficaram preenchidos os requisitos do artigo 44 ou do artigo 77, ambos do Código Penal. Com efeito, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

O réu tem direito de recorrer em liberdade.

Decreto a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do réu, nos termos do artigo 62 e 63, inciso I, da Lei de Drogas.

Custas e despesas processuais pelo acusado.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ribeirão Pires, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA